


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

 Processo Digital nº: **0003255-20.2017.8.26.0050 controle nº 269/2017**

 Réu: **DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRA**

 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**
VISTOS,

DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Segundo consta da denúncia, no dia 18 de Janeiro de 2017, por volta das 15h30min, na Rua Silvestre Palma, altura do número 163, Jardim Santa Therezinha, Pirituba, nesta Capital, o denunciado guardava para inequívocos fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 42 (quarenta e duas) trouxinhas de *crack*, acondicionados em plástico transparente, com peso líquido de 13,5g (treze gramas e cinco decigramas), e 07 (sete) tijolos de "*Cannabis sativa L*", vulgarmente conhecido como "maconha", contendo o "*Tetrahydrocannabinol*", principal responsável pelos seus efeitos farmacológicos, com peso líquido de 1.938,7g (um mil e novecentos e trinta e oito gramas e sete decigramas), substâncias consideradas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, agindo assim sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ademais, na mesma ocasião o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção da adolescente *Ana Carolina de Oliveira Dantas*, de apenas 13 (treze) anos de idade, pois a induziu à prática do crime de tráfico de drogas.

O acusado foi pessoalmente citado, notificado a fls. 118 e apresentou defesa prévia a fls. 119/121. A denúncia foi recebida à fls. 131. Durante a instrução, foram ouvidas cinco testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante a fls. 02, boletim de ocorrência nº 211/2017 (fls. 12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação de substância nº 26108/2017 (fls. 19/21), laudo químico-toxicológico nº 26109/2017 (fls. 162/164), com resultados


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

positivos para *cocaína* (item A, lacre 23939) e *Tetrahydrocannabinol* (item B, lacre 23939), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, segundo as provas amealhadas aos autos, no dia dos fatos, o acusado encontrava-se no local do evento para realizar o comércio ilegal de drogas. Permaneceu na via pública com uma sacola na mão. Ao observar a viatura policial, evadiu-se. O denunciado entrou em sua residência, e no trajeto se desfez da sacola em sua posse. Policiais Militares perseguiram o imputado no imóvel. A sacola foi recuperada, e em revista, foram localizados 07 (sete) tijolos de “*maconha*”. Durante a abordagem policial, dentro da casa, foi encontrada a adolescente *Ana Carolina de Oliveira Dantas*. Na posse da menor inimputável, dentro do seu sutiã, foram localizadas 42 (quarenta e duas) trouxinhas de “*crack*”. Também foi apreendido o montante de R\$ 20,00 (vinte reais) em sua carteira. O acusado e a adolescente confessaram para os agentes da Lei que realizavam o tráfico de drogas.

A autoria é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito na posse dos entorpecentes e de dinheiro trocado, circunstâncias que já o comprometem seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na delegacia, Douglas Dantas de Oliveira utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 10).

Em juízo, o réu Douglas Dantas de Oliveira negou o delito que lhe é imputado. Afirmou que conhece a adolescente *Ana Carolina de Oliveira Dantas*, que trabalhava em uma “*biqueira*”. Alegou que aconselhava *Ana Carolina* a parar de traficar. Disse que no momento da abordagem, estava dentro de sua casa, e conversava com a menor *Ana Carolina*. Por fim, informou que nunca foi processado anteriormente.

A testemunha, Ana Carolina de Oliveira Dantas, menor inimputável, relembrou que foi surpreendida com os entorpecentes. Esclareceu que no momento da ocorrência encontrava-se com o imputado. Estavam conversando quando foram abordados pelos Policiais Militares. Trabalha como faxina para o acusado, e assumiu a traficância. Alegou que traficava, pois era um meio de vida. Por fim, afirmou que o réu trabalhava de ajudante de caminhoneiro.

A testemunha, Suzidary Barbosa Celestino Santos, afirmou ter o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conhecimento dos fatos envolvendo a adolescente *Ana Carolina* e o réu. Informou saber que a adolescente *Ana Carolina* realizava comércio de drogas. Disse que o acusado e a menor *Ana Carolina* eram amigos. Asseverou que o imputado trabalhava de ajudante de caminhoneiro.

A testemunha, Juliana Lombardi Moraes, policial militar, asseverou que no dia dos fatos ocorreu solicitação de apoio, referente à revista pessoal de uma adolescente, do sexo feminino. Procedeu a busca na menor, *Ana Carolina*, e localizou os entorpecentes. Quando chegou ao local, estavam todos detidos. Disse que a adolescente confessou a prática da traficância. Por fim, reconheceu o réu como um dos detidos no dia do evento.

A testemunha, Danilo Fernandes Santana, também policial militar, rememorou que realizava patrulhamento, em local conhecido por tráfico de drogas. Avistou o imputado, portando uma sacola. Ao perceber os agentes da Lei, saiu correndo. Durante a perseguição, o denunciado arremessou a sacola, dentro de uma residência. O objeto foi recuperado, e verificou-se que continha entorpecente. Adentraram na residência e encontraram mais drogas. O réu *Douglas* e a adolescente *Ana Carolina* estavam no interior do imóvel, e informalmente, admitiram a traficância. Com *Ana Carolina* foram localizados mais entorpecentes em sua posse. Foram encontradas anotações de contabilidade do tráfico, uma sacola com entorpecentes embalados para venda, em pequenas quantidades, acondicionados em plásticos, preços, codinomes, valores para pagar a determinados. Afirmou que ao adentrar no imóvel, sua equipe teve que danificar a porta. Por fim, afirmou que não conhecia o réu, tampouco, foi notificado acerca de qualquer reclamação contra sua equipe.

A testemunha Luiz Francisco dos Santos Neto, também policial militar, relembrou que estava em patrulhamento e avistou o acusado. Ao perceber a proximidade dos policiais militares, o imputado empreendeu fuga. Durante a evasão, o acusado dispensou uma sacola, por cima de um muro. Apreenderam o objeto dispensado, que continha, em seu interior, entorpecentes. Para adentrar na residência, foi necessário danificar a porta. Encontraram o réu junto com a adolescente *Ana Carolina*, no interior do imóvel. Os agentes admitiram informalmente a traficância. Foi localizado um caderno com anotações de contabilidade de tráfico, e as drogas foram encontradas embaixo do vão da casa. Afirmou que não conhece o réu. Relembrou que na posse da adolescente, foram encontrados mais entorpecentes. Esclareceu que sua unidade policial não sofreu nenhuma espécie de representação. Por fim, reconheceu o denunciado como a mesma pessoa detida pela sua equipe.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam”*. (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a parcial procedência da presente ação penal.

Senão vejamos. A forma de acondicionamento e a quantidade de droga são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico. Ademais a considerável quantidade de droga encontrada com o denunciado, quais sejam, 42 (quarenta e duas) trouxinhas de “crack”, com o peso líquido de 13,5g (treze gramas e cinco decigramas), e 07 (sete) tijolos de “*Cannabis sativa L*”, vulgarmente conhecida como “*maconha*”, com o peso líquido de 1.938,7g (um mil e novecentos e trinta e oito gramas e sete decigramas), afastam qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito pelo qual foi indiciado.

O referido material apreendido em poder do réu, auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), com laudo de constatação de substância nº 26108/2017 (fls. 19/21), foi periciado. O laudo químico-toxicológico nº 26109/2017 (fls. 162/164), demonstrou a presença das substâncias “COCAÍNA”, e “TETRAHIDROCANABINOL”, componentes de uso proscrito no Brasil. Evidenciados os requisitos de autoria e de materialidade delitivas, com relação a traficância, prospera a denúncia com relação a este fato.

Entretanto, no que pertine ao delito de corrupção de menores, não há como prosperar a inicial. Isso porque, a prova acusatória produzida até aqui, nesse sentido é muito frágil.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Para condenação do réu quanto a este crime, faz-se mister a total comprovação da corrupção da menor, coautora da ação, pelo denunciado, o que não ocorreu até o encerramento da instrução. Nessa mesma senda, a confissão da adolescente *Ana Carolina de Oliveira Dantas* retira o termo "corrupção de menores" imputado ao acusado, uma vez que ela admitiu que exercia a traficância em data anterior. Corrompida a adolescente, não a falar na incursão no crime previsto no ECA. Assim, afasto esse delito.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa**, estes calculados em seu mínimo legal à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena incólume. Em terceira fase, devido à primariedade do denunciado, é possível a aplicação do benefício de causa de diminuição de pena, previsto no §4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, sendo assim, diminuo a reprimenda em 1/2, por conta da grande quantidade de droga localizada em poder do imputado, circunstancia que traz grandes consequências sociais, e que autoriza a diminuição apenas em metade, resultando em **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa**.

Fixo, por fim, o **REGIME SEMIABERTO** para início do cumprimento da pena, de acordo com a regra do artigo 33, §3º, do Código Penal. Com efeito, trata-se crime assemelhado a hediondo, não sendo possível a fixação do regime mais brando, em face das nefastas consequências que a grande quantidade de droga traz a toda a sociedade.

Aliás: *"o juiz tem amplitude e o critério de oportunidade e conveniência para o regime inicial de prisão. não está subordinado só à quantidade de pena se não que os pressupostos subjetivos do art. 59, também enunciado no art. 33, §3º, do CP. apesar de existir opiniões de que o réu tem direito subjetivo público penal ao regime, segundo a quantidade de pena fixada, a interpretação sistemática do CP atribui ao Magistrado o poder, segundo a reprovação e repressão do crime cometido, de impor regime inicial suficiente e necessário para retribuir o mal causado pelo delito"* (TARS AC Rel. Néri Letti RTJR 58/185).

Diante de todo o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

presente ação penal para **CONDENAR** o réu **DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRA** como incurso nas penas do artigo 33, “caput” e §4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de **02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA**, estes calculados em seu mínimo legal à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. De outra banda, **ABSOLVO** o acusado do crime previsto no artigo 244-B do ECA, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, os motivos que ensejaram sua prisão preventiva permanecem inalterados. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.**

Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Determino a destruição da droga apreendida a fls. 17/18, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Determino, ainda, o perdimento do valor apreendido a fls. 17/18. Cobre-se da D. Autoridade Policial o comprovante do depósito da quantia apreendida. Após, oficie-se ao SENAD/FUNAD e ao Banco do Brasil.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de julho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**